

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4306/2534

พนักงานอัยการ ประจำศาล จังหวัด
ทุ่งสง

นาย สม เกียรติ จongsักดิ์

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 289 (4)

คืนเกิดเหตุจำเลยกับผู้ตายซึ่งเป็นภรรยาไปเที่ยวงานวัดด้วยกัน ครั้นเวลา 21 นาฬิกาเศษ จำเลยเดินตามหาผู้ตายในบริเวณงานวัด เห็นผู้ตายพูดคุยกับทหารพราน ไม่ทราบชื่อในลักษณะสนิทสนมกันมาก และจำเลยเคยทราบข่าวว่าผู้ตายกับทหารพรานผู้นี้ไปเที่ยวด้วยกันหลายครั้ง จำเลยจึงกลับบ้านและดื่มสุราจนเวลา 1 นาฬิกาเศษจำเลยไปซุดเอาอาวุธปืนลูกซองสั้นซึ่งมีกระสุนปืนบรรจุอยู่ในลำกล้อง 1 นัด ที่จำเลยฝังไว้หลังบ้านมาเหน็บไว้ที่เอว เวลา 3 นาฬิกาเศษ ผู้ตายกลับมาบ้าน จำเลยเปิดประตูออกไปและจับมือผู้ตายลากไปในสวนหลังบ้าน สอบถามผู้ตายถึงการไปเที่ยวกับผู้ชายเมื่อผู้ตายปฏิเสธ จำเลยกอดคอผู้ตายแล้ว ใช้อาวุธปืนจ่อยิงถูกบริเวณเหนือราวนมซ้าย 1 นัด ผู้ตายทรุดลงคว่ำหน้าอยู่กับพื้น ผู้ตายยังไม่ตายทันที จำเลยชักมีดพกปลายแหลมจากเอวแทงที่บริเวณคอผู้ตายอีกครั้ง เมื่อผู้ตายตายแล้ว จำเลยไปเอาจอบที่บ้านมาซุดหลุมฝังไว้ที่เกิดเหตุ เช่นนี้แม้จำเลยจะกระทำต่อผู้ตายเพราะจำเลยโกรธเคืองที่ผู้ตายไปเที่ยวกับชายอื่นก็ตามแต่จำเลยกระทำต่อผู้ตายภายหลังที่จำเลยกลับมาบ้านเป็นเวลานานหลายชั่วโมง โดยจำเลยดื่มสุราเตรียมหาเชือกไว้สำหรับมัดมือผู้ตายและหาอาวุธปืนกับมีดพกปลายแหลมไว้สำหรับยิงแทงผู้ตาย พฤติการณ์ชี้ให้เห็นว่าจำเลยกระทำต่อผู้ตายโดยไตร่ตรองไว้ก่อน

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยใช้อาวุธปืนยิงและใช้มีดพกปลายแหลมแทงทำร้ายร่างกาย นางอรนันต์ จงศักดิ์หรือสมิทานทวี โดยเจตนาฆ่าและโดยไตร่ตรองไว้ก่อน เป็นเหตุให้นางอรนันต์ ถึงแก่ความตายขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 289 ริปลอกมิต 1 ปลอกเชือกไนลอน 1 เส้น และซองใส่อาวุธปืน 1 ซอง ของกลาง ส่วนของกลางอื่นให้คืนเจ้าของ

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 289(4) วางโทษประหารชีวิต คำรับสารภาพชั้นสอบสวนของจำเลยเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา เป็นเหตุบรรเทาโทษลดโทษให้หนึ่งในสามตามมาตรา 78 คงจำคุกจำเลยตลอดชีวิต ริปลอกมิต 1 ปลอก เชือกไนลอน 1 เส้น ซองใส่อาวุธปืน 1 ซอง ของกลางส่วนของกลางอื่นให้คืนแก่เจ้าของ

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้จากคำให้การในชั้นสอบสวนของ จำเลยว่า คืบเกิดเหตุเวลา 21 นาฬิกาเศษ จำเลยเดินตามหาผู้ตายในบริเวณงานวัด ห้วยโก เห็นผู้ตายพูดคุยกับทหารพรานไม่ทราบชื่อในลักษณะสนิทสนมกันมาก และ จำเลยเคยทราบข่าวว่าผู้ตายกับทหารพรานผู้นี้เคยไปเที่ยวที่จังหวัดนครศรีธรรมราช

และที่อื่น ๆ ด้วยกันหลายครั้ง จำเลยจึงกลับบ้านและดื่มสุราจนเวลา 1 นาฬิกาเศษ จำเลยไปซดเอาอาวุธปืนลูกซองสั้นซึ่งมีกระสุนปืนบรรจุอยู่ในลำกล้อง 1 นัด ที่จำเลย ผังไว้หลังบ้านมาเหน็บไว้ที่เอวเวลา 3 นาฬิกาเศษ ผู้ตายกลับมาบ้าน จำเลยเปิด ประตูออกไปและจับมือผู้ตายลากไปหลังบ้านแล้วใช้เชือกซึ่งจำเลยเตรียมไว้ก่อนแล้ว ผูกมัดมือผู้ตายลากไปในสวนหลังบ้าน สอบถามผู้ตายถึงการไปเที่ยวกับผู้ชาย เมื่อผู้ ตายปฏิเสธ จำเลยกอดคอผู้ตายแล้วใช้อาวุธปืนจ่อยิงถูกบริเวณเหนือราวนมซ้าย 1 นัด ผู้ตายทรุดลงคว่ำหน้าอยู่กับพื้น ผู้ตายยังไม่ตายทันที จำเลยชักมีดพกปลาย แหลมจากเอวแทงที่บริเวณคอผู้ตายอีกหลายครั้ง เมื่อผู้ตายตายแล้ว จำเลยไปเอา จอบที่บ้านมาซุดหลุมฝังไว้ที่เกิดเหตุเช่นนี้ แม้จำเลยจะกระทำต่อผู้ตายเพราะจำเลย โกรธเคืองที่ผู้ตายไปเที่ยวกับชายอื่นก็ตาม แต่จำเลยกระทำต่อผู้ตายภายหลังที่ จำเลยกลับมาบ้านเป็นเวลานานหลายชั่วโมง โดยจำเลยดื่มสุราเตรียมหาเชือกไว้ สำหรับมัดมือผู้ตายและหาอาวุธปืนกับมีดพกปลายแหลมไว้สำหรับยิงและแทงผู้ ตาย ตามพฤติการณ์ชี้ให้เห็นว่า จำเลยกระทำต่อผู้ตายโดยไตร่ตรองไว้ก่อน

พินาศขาน

(จรัส อุดมวรชาติ-ไมตรี กลั่นนุรักษ์-อุไร คังคะเกตุ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ